

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6674/2541

นาย วิฑูรย์ ชุม ขำ กับพวก
นาง พร ทิพย์ กรด แก้ว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 200

คดีแพ่งระหว่างโจทก์ทั้งห้าและจำเลยที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ในวันนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 กับโจทก์ทั้งห้าต่างไม่ไปศาลตามวันเวลานัด ต้องถือว่าคู่ความ ทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณา เมื่อจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 แกล้งไม่ติดใจดำเนินคดีต่อไป จึงขอให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีกรณีดังกล่าวบทบัญญัติกฎหมายให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบบความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 200 วรรคแรก โดยศาลไม่จำเป็นต้องสอบถามจำเลยที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ก่อน

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ทั้งห้าฟ้องเรียกค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งแปดฐานละเมิดเป็นเงินจำนวน 6,000,000 บาท จำเลยทั้งแปดให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นชี้สองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยที่ 8 ชำระเงินให้โจทก์ทั้งห้า 50,000 บาท โจทก์ทั้งห้าถอนฟ้องจำเลยที่ 8 ศาลชั้นต้นอนุญาต ในวันนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 20 มกราคม 2540 เวลา 9 นาฬิกา ทนายจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และทนายจำเลยที่ 4 มาศาลส่วนโจทก์ทั้งห้าและจำเลยที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ซึ่งทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลและไม่แจ้งเหตุขัดข้องหรือร้องขอ

เลื่อนคดีทนายจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 แกลงไม่ติดใจดำเนินคดีต่อไปและขอให้
จำหน่ายคดี

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เมื่อโจทก์ขาดนัดพิจารณาจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ

โจทก์ทั้งห้าอุทธรณ์คำสั่ง แต่ศาลชั้นต้นรับอุทธรณ์เฉพาะสำหรับจำเลยที่ 5 ที่ 6
และที่ 7

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งห้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการแรกมีว่า โจทก์ทั้งห้าจงใจขาด
นัดหรือไม่ ซึ่งปัญหานี้โจทก์ทั้งห้าฎีกาว่าแม้โจทก์ทั้งห้าจะทราบนัดโดยชอบ แต่
ทนายความของโจทก์ทั้งห้าจำวันนัดผิดพลาดจะถือว่าโจทก์ทั้งห้าจงใจขาดนัดด้วยยัง
มิได้เห็นว่า เมื่อโจทก์ทั้งห้าทราบนัดโดยชอบ แต่ไม่ไปศาลตามวันเวลานัดโดยไม่แจ้ง
เหตุขัดข้องหรือขอเลื่อนคดี จะอ้างว่าทนายความของโจทก์ทั้งห้าจำวันนัดผิดพลาด
ซึ่งเป็นความบกพร่องส่วนตัวของทนายความโจทก์ทั้งห้ามาเป็นข้อแก้ตัวว่าโจทก์ทั้ง
ห้าไม่จงใจขาดนัดย่อมฟังไม่ขึ้น ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยปัญหานี้ชอบแล้ว

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อไปมีว่า การที่ศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีโดยมิได้
สอบถามความประสงค์ของจำเลยที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ก่อนเป็นการพิจารณาที่ชอบหรือไม่ เห็นว่า คดีระหว่างโจทก์ทั้งห้าและจำเลยที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ในวันนัดสืบพยาน
โจทก์จำเลยที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 กับโจทก์ทั้งห้าต่างก็ไม่ไปศาลตามวันเวลานัดด้วยกัน
ทั้งสองฝ่าย จำต้องถือว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณา กรณีดังกล่าวบทบัญญัติ
กฎหมายให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบบความ ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพร่กระจาย 200 พรรคหนึ่ง และที่ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีตาม
บทบัญญัติดังกล่าว ศาลไม่จำเป็นต้องสอบถามจำเลยที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ก่อนแต่ประการใด
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยปัญหานี้ชอบแล้วเช่นกัน

พิพากษายืน

(วิชัย ชื่นชมพูนุท-สุรินทร์ นาควิเชียร-อมร วีรวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>